

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – EMENDAS À CONSTITUIÇÃO

PROCESSO LEGISLATIVO:

EMENDAS À CONSTITUIÇÃO

Para o Direito, emendas à Constituição são modificações trazidas para o texto constitucional. Assim, por regra, constituem no acréscimo, na supressão ou alteração de algo que está dentro do texto constitucional.

Às vezes, uma emenda não necessariamente modifica a Constituição em si. Um exemplo recente ocorreu em 2020, quando as eleições para prefeito e vereador foram adiadas devido à pandemia da Covid-19. Isso foi realizado por uma emenda à Constituição. Ela não alterou rigorosamente nada dentro do texto constitucional, mas fez um anexo.

É importante lembrar que as emendas à Constituição são fruto do poder constituinte derivado reformador.

Há algumas formas de poder constituinte:

- o **originário**, que cria a nova Constituição; é autônomo e ilimitado juridicamente; é o criador;
- o **derivado**, que se desdobra em três:
 - **reformador** (cria as emendas à Constituição);
 - **revisor** (emendas que podiam ser feitas no passado, mas não podem mais); e
 - **decorrente** (possibilidade dada aos estados membros de elaborarem suas próprias constituições, assim como o Distrito Federal de fazer a Lei Orgânica Distrital – LODF).

Para se manter atual e funcionando, o poder constituinte criador permite alterações; elas, por sua vez, são permitidas por meio da criatura, ou seja, o poder constituinte derivado. Mas o criador impõe limites à criatura: no caso, são as limitações ao poder de emenda. Essas limitações podem ser das mais variadas: materiais (cláusulas pétreas), formais (ou procedimentais), circunstanciais, implícitas, entre outras. Quem traz as limitações é o criador.

As emendas à Constituição são um processo de mudança formal à Constituição. Há, ainda, a figura da mutação constitucional (também chamada de poder constituinte difuso ou procedimento de mudança informal da Constituição). O Brasil adota tanto os procedimentos

ANOTAÇÕES



5m

formais (que são as emendas) quanto os informais (mutações constitucionais), sendo ambos aceitos na realidade constitucional brasileira. É possível, inclusive, ter uma emenda à Constituição (formal) e uma mutação constitucional (informal) ao mesmo tempo, a exemplo do mandado de injunção.

O mandado de injunção é um “remédio” constitucional, para quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de alguns direitos (como nacionalidade, soberania, cidadania etc.). O mandado de injunção não recebeu nenhuma mudança formal desde 1988; porém, houve uma mudança informal, uma mutação constitucional em relação aos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção. Em 2007, o STF adotou o entendimento que mudava de teoria não concretista para teoria concretista, sem alterar nada do texto da Constituição.

A mutação constitucional é uma mudança no significado, sem mudança no texto. Assim, há uma nova interpretação sem realmente alterar o texto. Por exemplo: tem-se o art. 52, X, que trata da competência privativa do Senado Federal ou, ainda, a mudança de entendimento em relação à necessidade de autorização de um juiz para acessar o celular de um suspeito.

Texto Constitucional

A iniciativa para PEC é concorrente, ou seja, qualquer um dos legitimados apontados no art. 60 (abaixo) pode tratar sobre qualquer tema da Constituição. Na esfera federal, não há vício de iniciativa em PEC. .



10m

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;

II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

ANOTAÇÕES

III – a separação dos Poderes;

IV – os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

ATENÇÃO

Importante notar que, no âmbito federal, o povo não pode propor iniciativa à PEC, nem emenda à Constituição. Mas o STF entende que isso é possível no âmbito estadual se, e somente se, houver previsão na constituição do estado. É a mesma lógica no âmbito da Lei Orgânica do DF ou da Lei Orgânica Municipal.

Não há vício de iniciativa em PEC no âmbito federal. Porém, no âmbito estadual, é preciso verificar se a PEC não está burlando o art. 61, CF.

O art. 61 dispõe as matérias de iniciativa do Presidente da República – como o comando supremo das Forças Armadas. Assim, se o Presidente quiser alterar o efetivo ou a remuneração das Forças Armadas, é a Presidência quem deve dar o pontapé inicial ao projeto de lei. O mesmo ocorre em relação a outras matérias, como o regime jurídico dos servidores e a remuneração dos servidores da administração direta e das autarquias.

Além disso, o art. 61 deve ser respeitado em simetria. Logo, na esfera estadual, cabe ao Governador, por exemplo, o reajuste de remuneração dos servidores da administração direta e autárquica. Quem comanda a Polícia Militar, os bombeiros, a Polícia Penal e a Polícia Civil dos estados, no caso, é o Governador. Dessa forma, no caso da remuneração das forças de segurança estaduais, é ele quem deve iniciar o projeto de lei.

Então, se um deputado estadual der iniciativa, na Assembleia Legislativa, a um projeto de lei, reajustando a remuneração dos servidores do Executivo Estadual, há um claro vício de iniciativa: essa lei irá nascer com defeito e será, portanto, inconstitucional.

Para burlar o art. 61, vários estados fazem emendas à Constituição, uma PEC naquele assunto que deveria ser tratado por lei ordinária. Na PEC, a iniciativa é concorrente. Essa lei deveria ter nascido por iniciativa do chefe do Executivo, que é, aqui, o Governador. Dessa forma, a pessoa faz uma emenda à Constituição no lugar de uma lei, e o STF entende que há inconstitucionalidade, porque o art. 61 deveria ter sido seguido. Em outras palavras, a emenda à Constituição feita aqui é inconstitucional, porque violou o art. 61, CF. O dispositivo

ANOTAÇÕES



da constituição do estado é inconstitucional por violar o artigo que obriga simetria no modelo estadual. .

Natureza Jurídica

A natureza jurídica é fruto do poder constituinte derivado reformador. As emendas vão mudar a Constituição, trazendo acréscimos, retirada ou alteração de algo no dispositivo constitucional.

Um exemplo de acréscimo: o art. 103, CF, que foi acrescido de outros dois, denominados 103-A (criando a súmula vinculante) e 103-B (colocando o Conselho Nacional de Justiça, CNJ) após a Emenda n. 45/2004. A letra junto ao número da lei é para evitar a necessidade de renumerar todos os artigos posteriores.

Limitações

As limitações podem ser:

- **Formais/procedimentais;**
- **Circunstanciais;**
- **Materiais;**
- **Implícitas;**
- **Temporais.**

Há várias limitações formais (ou procedimentais). Primeiramente, as emendas devem ser aprovadas em dois turnos, por três quintos (ou 60%) de cada casa do Congresso. A casa iniciadora pode ser a Câmara ou o Senado, nas leis, mas as PECs vindas do Presidente da República começam na Câmara ou no Senado. Se for realizada uma modificação após a aprovação no Senado, a lei volta para a Câmara dos Deputados, que foi a iniciadora.

Essa é outra diferença entre leis e emendas: nas emendas, o texto apresentado deve ser idêntico na Câmara e no Senado. Enquanto não houver consenso, não se pode promulgar. Nas leis ordinárias (complementares), a casa iniciadora tem papel de proeminência, devendo aprovar ou rejeitar as possíveis modificações; se a casa iniciadora rejeitar a modificação, sua vontade irá prevalecer. Contudo, isso não acontece no âmbito das emendas, pois o texto deve estar igual tanto na Câmara quanto no Senado. .



ANOTAÇÕES

Por exemplo, a Emenda n. 45, também chamada de Reforma do Judiciário, não foi completamente aprovada – o que foi aprovado poderia ser chamado de “parte um”, no caso, referindo-se à parte do texto sobre a qual se teve consenso na época. O mesmo ocorreu com a Emenda n. 76/2013, que tencionava acabar com o voto secreto: todas as votações são abertas, exceto aquelas relacionadas à sabatina de nomes no Senado.

Em resumo: nas emendas, o que é promulgado é aquilo que obteve consenso entre a Câmara e o Senado. O que não foi consentido por ambos irá passar da Câmara para o Senado e vice-versa (da casa iniciadora para a casa revisora), sendo modificado até que haja um consenso.

Na Constituição, não há um prazo definido entre o primeiro e o segundo turnos, mas há, no Regimento Interno das casas, uma previsão tratando de uma quantidade mínima de sessões para deliberar entre os dois turnos. Essa quantidade mínima de sessões é um juízo político, de maturação da discussão e pode, inclusive, durar apenas algumas horas.

Após passar pela casa iniciadora e pela casa revisora, o texto vai para a promulgação. Essa promulgação é feita pelas Mesas da Câmara e do Senado em conjunto, com o respectivo número de ordem (ou seja, a contagem de emendas não é “zerada” de um ano para o outro, mas continua rodando infinitamente).

Um ponto importante a respeito das emendas à Constituição: o Presidente da República pode participar das emendas, mas apenas na fase de iniciativa. Assim, o presidente não sanciona, não veta, não promulga e não publica emendas à Constituição. Apenas pode dar o pontapé inicial: o Presidente tem iniciativa para PEC e, se assim o desejar, pode propor uma emenda, mas, depois de iniciada, ele não tem mais controle sobre a PEC. .

Na prática, o Presidente acaba interferindo e negociando algumas emendas. Um exemplo disso é a Reforma da Previdência, em que há diversas negociações e acordos envolvendo a Presidência da República. Entretanto, na teoria – e, portanto, para as bancas de concurso –, a única hipótese de participação do presidente em PEC é no momento da iniciativa.

Em relação às limitações circunstanciais, primeiro é preciso entender que só se pode fazer emendas à Constituição em situações de normalidade institucional. Não é possível modificar a Constituição em momentos de crise, que são os institutos de intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio.



25m

ANOTAÇÕES

A adoção da forma federativa de estado dá autonomia aos entes federados (União, estados, DF e municípios), mas, na vigência de estado de intervenção federal, essa autonomia é afetada. Por isso, nesses casos, há uma limitação circunstancial, que traz que não é possível alterar a Constituição em determinadas circunstâncias.

Sobre as circunstâncias de limitação, é importante enfatizar alguns conceitos. O estado de sítio acontece em duas hipóteses: a primeira é quando o estado de defesa não resolve o problema dentro do prazo estipulado, que é de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Se a situação não for resolvida dentro desses 60 dias, o estado de sítio deve ser decretado. Assim, pode-se dizer que o estado de sítio, na primeira hipótese, é um agravamento do estado de defesa. .

A segunda hipótese do decreto de estado de sítio é em caso de guerra. Essa é considerada a situação mais grave no Brasil. Quando o país está em estado de sítio em razão de guerra, há a possibilidade, por exemplo, de haver pena de morte.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
